

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2017-13	처분요구일자	2017. 05. 31.
처 분 종 류	행정상 처분 (시정(감액) 1건, 통보 1건)		
관 계 부 서	○○○처 (○○○팀)		
제 목	무정전전원장치 등 현장설계변경 부적정		

지 적 내 용

○○○처는 노후 경비보안 시설의 개선을 위하여 “경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치사업”을 【표1】과 같이 사업을 진행하고 있으며, (주)△△△는 CCTV 영상관제시스템 및 스토리지 증설 등의 업무를 수행하고, (주)▲▲▲는 경비보안 네트워크 시스템 구축 등을 담당하고 있다.

【표1】 경비보안 네트워크 및 영상관제설비 구매설치사업 계약 현황

구분	계약자	구성사	계약기간	계약금액	비고
사업	(주)△△△ 컨소시엄	① (주)△△△ (지분율 70%) ② (주)▲▲▲ (지분율 30%)	‘15.12.29 ~ ‘17.06.28	164억 원 (부가세 포함)	계약변경 1회
감리	(주)▽▽▽	-	‘16.05.20 ~ ‘17.08.21	8.29억 원 (부가세 포함)	계약변경 1회

발주기관의 요청에 따라 설계를 변경 할 때에는 계약예규 공사계약 일반조건 제19조의2내지 제19조의7의 사유에 따라 설계변경을 진행하고 공사계약 일반조건 제19조 제③항¹⁾에 따라 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료하여야 한다.

그리고 우리공사 계약관리절차서(0.6 계약관리 3.4.2항 제6호) 또한 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료하도록 규정하고 있다.

1) 공사계약 일반조건 제19조③항 : 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공전에 완료하여야 한다. 다만, 계약담당공무원은 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선시공을 하게 할 수 있다.

1. 무정전전원장치(UPS²⁾) 현장설계변경 절차 미준수

○○○처는 2016.6.27. 정보통신용 UPS의 용량 부족을 확인하고 설계변경을 통해 UPS(축전지 포함)를 증설하도록 감리업체에 지시하였고, 이에 따라 감리업체는 2016.8.4. 최초 설계변경요청서를 제출하였으며, 2016.8.19. 내역서를 보완하여 재제출하였다.

그러나 ○○○처는 현장설계변경요청에 대한 일상감사 의견을 수용하여 UPS를 관련법령에 따라 중소기업자간 경쟁을 통해 발주처 지급자재로 구매방법을 변경하도록 2016.8.30. 동 내용을 감리업체에 통보한 바 있다.

그런데 2016.7.13. (주)▲▲▲은 (주)●●●를 통해 【표2】에서 보는 바와 같이 ●●전기공업(주)의 제품을 先발주하였고 2016.7.29.부터 UPS 설치를 위한 분전반 및 접지케이블 공사를 先시행 하였으며, 해당 UPS를 2016.8.3. 현장에 반입하였다.

【표2】 장소별 UPS 규격 및 현장 반입일

장소	규격	수량	제조사	현장 반입일	비고
TCC ³⁾ 통신실	75KVA	2식	●●전기공업(주)	2016.08.03	-
PCC ⁴⁾ 통신실	75KVA	2식	●●전기공업(주)	2016.08.03	
여객터미널 주통신실	20KVA	2식	●●전기공업(주)	2016.08.03	철거 후 반납

○○○처는 감사실 의견을 수용하여 2016.10.4. 동 설계변경의 최종 승인시 UPS를 제외하였으나, 2016.8.3. 발주처 승인 없이 현장에 반입된 TCC 통신실용 UPS는 반입 후 자재창고에 보관해 오다가 2016.11.4. 현장에 설치하였고, PCC 통신실용 UPS는 반입 후 전원을 투입하고 현재까지 지속적으로 이

2) UPS(Uninterruptible Power Supply : 무정전전원장치) 정전 등에 대비하여 중요 시스템(장비)에 안정적인 전원을 공급하게 위해 설치하는 전원공급 장치

3) TCC(Terminal Counter-Terrorism Center) : 제1여객터미널 대테러상황실

4) PCC(Perimeter Counter-Terrorism Center) : 외곽대테러상황실

용 중에 있으며, 여객터미널 주통신실용 UPS는 현장에 반입하였으나 전원공급은 하지 않고 보관해 오다가 2016.10.4. 철거하고 2016.11.17. ●●산업전기(주) 제품으로 교체하여 설치·운영하고 있다.

그 결과 (주)▲▲▲은 발주기관으로부터 최종 설계변경과 기자재공급에 대한 승인을 득하지 않은 상태에서 UPS(75kVA 4대, 20kVA 2대)를 현장에 반입하여 先시공하는 등 계약자로서의 신의성실 의무를 다하지 않았으며, 이미 (주)▲▲▲에서 인천공항 현장에 반입한 ○○전기공업(주)의 UPS (75kVA 4대)가 발주처에서 조달청을 통해 관련 법규 및 절차 등을 준수하고 입고한 것처럼 처리하는 등 계약질서를 문란하게 하였다.

이와는 별도로 UPS와 별도로 축전지는 (주)▲▲▲에서 구매하도록 설계변경을 진행하였고 그 과정에서 단가검토를 소홀히 하여 동일한 축전지 금액이 【표 3】에서 보는 바와 같이 최초 설계변경 단가 대비 47,125천 원이 증액되는 결과를 초래하였다.

【표3】 설계변경 당시 축전지 단가 오적용 및 단가 증액 현황

구분	최초('16.8.4) 단가 오적용(천 원)				㉞최종단가('16.10.4)	차액(㉜=㉞-㉠)
	A업체(㉠최저가)	B업체	C업체	적용단가		
75kVA	38,782	39,500	41,200	41,200	48,616	9,379
20kVA	21,300	21,900	26,000	26,000	26,118	4,818

※ 설계단가 기준으로 증액된 금액 = 9,379×4대+4,818천 원×2대 = 47,125천 원

2. 공동구 카메라의 배관배선공사 현장설계변경 절차 미준수

○○○처는 2016.11.15. 감사원 감사결과에 대한 후속조치로 공동구 카메라 증설에 대한 설계변경을 지시하였고, 이를 근거로 (주)△△△는 2016.11.29. 외곽 공동구에 카메라 40대를 설치하기 위한 기자재 공급원 승인 요청서를 감리단에 제출하였다.

그러나 감리업체는 2016.11.30. 해당 기자재 공급원에 대한 승인을 문서 형태로 회신하지 않고 ‘기자재 공급원 승인요청서’에 담당 감리원 및 책임 감리원의 서명 후 (주)△△△에 전달하였다.

그 후 감사실은 현장설계변경요청서(FCR-2016T124, 2016.12.16.) 검토 과정에서 ‘공동구 카메라 설치사업’이 ‘동 사업의 계약변경 사항에 해당되지 않음’으로 일상감사 의견을 제시하였고, 그 결과 공동구에 설치하기로 계획한 카메라 40대가 설계변경에서 제외되었으며, 동 물량은 2017년 별도 발주를 통해 신규사업자를 선정하였다.

그런데 (주)△△△는 공동구 카메라 설치사업의 설계변경 방침여부를 확정하기 이전에 일부 배관 및 배선에 대한 先시공을 【표4】와 같이 실시하였다.

【표4】 공동구 카메라용 배관배선 先시공 현황

구분	수량	시공일	비고
강제전선관(16C)	175m	2016.12.12.~ 2016.12.19.	작업계획서 승인자 ○○○팀 ●●● 입회자 □□□□ (◎◎◎처 협력사)
강제전선관(22C)	2,160m		
폴박스(데이터)	77개		
폴박스(전기)	56개		

※ 설계변경 추진 당시를 기준으로 공동구 카메라의 배관배선 공사비용은 1억 4천만 원(기자재 포함)이며 약 1억 2천만 원 상당이 시공 완료됨

위와 같이 (주)▲▲▲ 및 (주)△△△는 발주기관의 승인 없이 先시공을 시행하여 계약예규 공사계약 일반조건 및 우리공사 계약관리절차서를 위반하였을 뿐만 아니라 先시공에 따른 소요비용을 신규계약자와 정산 협의하는 등 계약질서를 문란하게 하였다.

관련부서 및 업체의 주장 및 판단

이와 관련하여 (주)▲▲▲은 축전지 단가를 변경한 것은 낙찰률을 감안하여 증액한 것이라고 주장하고 있으며, UPS의 先발주 및 현장설치는 인정하고 향후부터는 관련법규를 준수하겠다고 답변하였으며, (주)△△△는 공동구 카메라의 先시공을 인정하고 해당공사의 신규계약자와 先시공 비용 등에 대하여 원할히 협의하겠다고 진술하였다.

조치할 사항

- ① 사장(○○○처장)은 물품구매계약 특수조건 제8조에 따라 (주)▲▲▲의 축전지 구매금액을 감액하여 계약변경하시기 바랍니다. (시정)
- ② 사장(○○○처장)은 규격서 제1장 일반사항을 위반하여 발주기관의 설계변경 승인 없이 先설치(시공)한 (주)△△△ 및 (주)▲▲▲에 대하여 재발방지대책을 수립하고 엄중 “경고” 조치하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원 (인)
(직인 생략)